



KERTAS KONSEP ARAHAN AMALAN TAHUN 2024

TEMPOH MASA SAH LAKU PERINTAH WALI

HAKIM DAN KEBENARAN POLIGAMI

1. TUJUAN

Kertas ini dikemukakan sebagai asas perbincangan untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan ahli mesyuarat Jawatankuasa Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia terhadap cadangan untuk mewujudkan suatu Arahan Amalan baharu berkaitan Tempoh Masa Sah Laku Perintah Wali Hakim dan perintah kebenaran berpoligami.

2. LATAR BELAKANG

- 2.1 Kertas ini dicadangkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Pahang bagi mengadakan satu had atau tempoh sah laku perintah bagi kes-kes melibatkan perintah Wali Hakim di bawah seksyen 18 (1) (c) dan perintah poligami di bawah seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam.
- 2.2 Terdapat permohonan pihak-pihak menggunakan perintah wali Hakim dan kebenaran poligami yang telah diberikan oleh Mahkamah Syariah bagi urusan perkahwinan sama ada perkahwinan kali pertama atau perkahwinan kedua atau berikutnya. Pihak-pihak telah menggunakan perintah tersebut yang telah dikeluarkan melebihi 6 bulan atau jangka masa yang lama yang tidak ditentukan sah lakunya di Mahkamah.
- 2.3 Secara amalannya, Pejabat Agama Islam Daerah akan menerima permohonan pihak-pihak bagi kebenaran berkahwin berdasarkan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah selagimana ianya boleh diguna pakai dan tidak terbatal. Namun, timbulnya persoalan berapa lamakah perintah yang

dikeluarkan oleh Mahkamah tersebut boleh diguna pakai. Justeru, disyorkan agar dipertimbangkan bagi mewujudkan suatu arahan khusus bagi Tempoh masa Sah Laku Perintah Wali Hakim dan Kebenaran berpoligami.

- 2.3 Dicapai bagi perintah Wali Hakim di bawah seksyen 18 (1) (c) dan perintah kebenaran poligami di bawah seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam negeri adalah selama 6 bulan dari tarikh perintah/ kebenaran diberikan oleh Mahkamah Syariah.
- 2.4 Cadangan mewujudkan arahan amalan berhubung sah laku perintah-perintah ini timbul setelah melihat kepada pelaksanaan di Pejabat Agama Islam Daerah yang telah menetapkan tempoh sah laku bagi kebenaran berkahwin di Pejabat Agama Islam Daerah adalah selama 90 hari dari tarikh kebenaran dikeluarkan dan lanjutan permohonan selama 30 hari.
- 2.5 Mahkamah Syariah juga perlu mengadakan satu tempoh masa sah laku perintah-perintah kebenaran Wali hakim dan kebenaran poligami agar pihak-pihak tidak menggunakan perintah tersebut dalam masa yang panjang dan lama tanpa satu tempoh sah laku yang khusus.

3. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN/ JUSTIFIKASI

3.1 Tidak terdapatnya Peruntukan Undang-Undang berkenaan had masa atau tempoh sah laku perintah-perintah tersebut.

3.1.1 Berdasarkan Akta / Ordinan / Enakmen Keluarga Islam Negeri-Negeri tidak terdapatnya peruntukkan undang-undang berkenaan Tempoh Masa Sah Laku Perintah Kebenaran Poligami dan Wali Hakim.

Seksyen 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie

(1) Dalam mana-mana kes berikut, iaitu—

(a) jika salah satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu adalah di bawah umur yang dinyatakan dalam seksyen 8;

(b) jika pihak perempuan adalah seorang janda yang tersabit oleh subseksyen 14(3); atau

(c) jika pihak perempuan tidak mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syarak,

maka Pendaftar hendaklah, sebagai ganti bertindak di bawah seksyen 17, merujukkan permohonan itu kepada Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat perempuan itu bermastautin.

(2) Hakim Syarie, apabila berpuashati tentang kebenaran perkara-perkara yang disebut dalam permohonan itu dan tentang sahnya perkahwinan yang dicadangkan itu dan bahawa kes itu adalah kes yang mewajarkan pemberian kebenaran bagi maksud-maksud seksyen 8, atau kebenaran bagi maksud-maksud subseksyen 14(3), atau persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan oleh wali Hakim bagi maksud-maksud perenggan 13(b), mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah, pada bila-bila masa selepas permohonan itu dirujukkan kepadanya dan setelah dibayar fi yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berkahwin dalam borang yang ditetapkan.

Seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam negeri berkenaan perintah kebenaran berpoligami pula diperuntukkan di bawah seksyen 23 sebagaimana berikut;

Seksyen 23. Poligami

(1) Tiada seorang pun lelaki semasa wujudnya suatu perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah, membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain.

(2) Tiada perkahwinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen (1) boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan jika Mahkamah berpuashati bahawa perkahwinan

sedemikian adalah sah mengikut Hukum Syarak dan Mahkamah telah memerintah supaya perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 124.

(3) Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Negeri Pahang seseorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar Negeri Pahang dan perkahwinan di luar Negeri Pahang seseorang lelaki yang bermastautin dalam Negeri Pahang.

(4) Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu iqrar menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajipan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu.

(5)

(6)

3.2 Dicadangkan tempoh sah laku perintah tersebut selama 180 hari adalah untuk memudahkan urusan pihak-pihak bagi urusan perkahwinan. 180 hari atau kira-kira enam bulan adalah waktu atau tempoh yang mencukupi untuk melaksanakan segala urusan perkahwinan setelah kebenaran tersebut diperolehi oleh pemohon di Mahkamah. Dicadangkan juga tiada sebarang permohonan lanjutan diberikan, jika sekiranya telah tamat tempoh tersebut, maka pemohon hendaklah memfailkan permohonan yang baharu.

3.3 Kewajaran tempoh ini juga adalah berdasarkan seksyen 31 EUUKI memperuntukkan tempoh pendaftaran sesuatu perkahwinan yang telah dilangsungkan di luar negara hendaklah didaftarkan dalam tempoh enam (6) bulan setelah kembali.

Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri Selangor

31. (1) Jika seseorang yang bermastautin dalam Negeri Selangor telah berkahwin di luar negeri dengan sah mengikut Hukum Syarak, bukannya satu perkahwinan yang didaftarkan di bawah seksyen 24; maka orang itu hendaklah, dalam masa enam bulan selepas tarikh perkahwinan itu, hadir di hadapan Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam yang berhampiran sekali atau yang terdapat dengan paling senang di luar negeri untuk mendaftarkan perkahwinan itu, dan perkahwinan itu, setelah didaftarkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini.

- 3.4 Tempoh ini ditetapkan setelah mengambilkira tiada kemungkinan berlakunya perubahan yang ketara tentang kelayakan dan kemampuan pemohon semasa perintah kebenaran dikeluarkan.
- 3.4 Cadangan berkenaan tempoh sah laku perintah ini bertujuan bagi penyelarasan dan penyeragaman perintah-perintah tersebut di seluruh negeri bagi memudahkan urusan pihak-pihak.

4. SYOR / CADANGAN

Berdasarkan kepada latar belakang dan asas pertimbangan adalah wajar diwujudkan suatu Arahan Amalan bagi Tempoh Masa Sah Laku Perintah wali Hakim dan Kebenaran Poligami semua pihak dalam menambahbaik perkhidmatan perundangan syariah kepada masyarakat. Kesimpulannya, adalah wajar untuk menetapkan satu tempoh Tempoh Masa Sah Laku Perintah Wali Hakim dan Kebenaran Poligami.

Disediakan oleh:

Jabatan Kehakiman Syariah Pahang



جائزہ حکامین شرعیہ مالدیسیا

**JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
MALAYSIA**

Blok C, Kompleks Islam Putrajaya,
No. 20, Jalan Tunku Abdul Rahman,
Persint 3 62100 PUTRAJAYA

LAIN-LAIN

Tel : 603-88709200 / 9201

Faks : 603-8870 9500

Portal Rasmi : www.jksm.gov.my

Ruj. Kami: JKSM/ Tarikh

Y.A.A. Ketua-Ketua Hakim Syarie,
Mahkamah-mahkamah Syariah Negeri-negeri

ARAHAN AMALAN NO. _____ TAHUN 2023

**TEMPOH MASA SAH LAKU PERINTAH WALI HAKIM DAN KEBENARAN
POLIGAMI**

Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil.....pada.....di.....telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung dengan Tempoh Masa Sah Laku Perintah Kebenaran Poligami dan Wali Hakim di Mahkamah Syariah Negeri-Negeri sebagaimana berikut:

- i) Tempoh Sah Laku Perintah Wali Hakim di bawah seksyen 18(1) (c) dan Perintah Kebenaran Poligami di bawah Seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam tidak melebihi 180 hari dari tarikh Perintah dikeluarkan.
- ii) Selepas tamat tempoh tersebut, tiada permohonan lanjutan akan dipertimbangkan dan pemohon hendaklah memfailkan permohonan baharu.

Arahan ini hendaklah berkuatkuasa serta merta.

YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain

Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
Putrajaya